

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5831/2540

ป.พ.พ. มาตรา 193/30

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

บริษัท นครปฐม จังหวัด พานิชย์ จำกัด

นาย วิวัฒน์ บุญย เลขา กับพวก

โจทก์

จำเลย

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ตั้งแต่จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์จนถึงสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2534 จำเลยที่ 1 ได้ขายสินค้าของโจทก์ไปและกระทำผิดหน้าที่โดยไม่
จัดทำบัญชีขายสินค้าและได้เบียดบังเอาเงินค่าขายสินค้าไปเพื่อประโยชน์ของจำเลย
ที่ 1 หรือบุคคลที่สาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,024.86 บาท พร้อมทั้งได้แนบหลักฐาน
แสดงสินค้าที่ขาดหายไป ตามบัญชีตรวจนับสินค้าเอกสารท้ายฟ้องดังนี้คำฟ้องที่ได้
บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัย
เป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องบรรยายถึงรายละเอียดของ สินค้าที่
ขาดหายไปอีกเพราะโจทก์ได้แนบหลักฐานแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ขาดหายไป
ตามเอกสารท้ายฟ้องดังกล่าว ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่ง
เป็นลูกจ้างโจทก์และมีหน้าที่รับผิดชอบการซื้อขายเกี่ยวกับสินค้า จัดทำบัญชีซื้อขาย
เกี่ยวกับสินค้า ได้กระทำผิดหน้าที่ไม่จัดทำบัญชีและได้เบียดบังเอาเงินค่าสินค้าไป
เป็นประโยชน์ของจำเลยที่ 1 หรือบุคคลที่สาม จึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง
ฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างฐานผิดสัญญาจ้างแรงงาน โดยกระทำผิดหน้าที่ลูกจ้างไม่
จัดทำบัญชีและเบียดบังเอาเงินค่าสินค้าไปสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้าง

แรงงานไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องถืออายุความสิบปีตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนก
สินค้าทั่วไป โดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท
ต่อมาเมื่อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2532 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2534 จำเลยที่ 1 ได้
ขายสินค้าของโจทก์ไปโดยกระทำผิดหน้าที่ ไม่จัดทำบัญชีและได้เบียดบังเอาเงินค่า
สินค้าไปเป็นประโยชน์ของจำเลยที่ 1 หรือบุคคลที่สาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
251,024.86 บาท จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 17,811.85 บาท รวมต้นเงินและ
ดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 268,836.71 บาท และจำเลยที่ 2 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบ
ต่อโจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชดใช้เงินจำนวน
268,836.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 251,024.86
บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้
จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้เงินแก่โจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เบียดบังเอา
ทรัพย์สินของโจทก์ไปเมื่อใด สินค้าอะไรจำนวนเท่าใด ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม
และโจทก์มิได้ฟ้องเรียกคืนสินค้าภายใน 1 ปี จึงขาดอายุความ จำเลยที่ 1 ไม่เคย
เบียดบังเอาทรัพย์สินของโจทก์ไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 1 หรือบุคคลที่สาม

จำเลยที่ 1 ได้จัดทำบัญชีสินค้าในแต่ละวัน และมอบเงินที่ได้จากการขายสินค้าให้แก่โจทก์เป็นประจำไม่เคยขาด เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4, 6 ไม่ถูกต้องและหนังสือรับสภาพหนี้ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 พนักงานโจทก์หลอกลวงให้จำเลยที่ 1 เพียงผู้เดียวจัดทำขึ้นและสินค้าของโจทก์ไม่ได้ขาดหายไปแต่อย่างใด หนังสือรับสภาพหนี้จึงไม่มีมูลหนี้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์ด้วยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินจำนวน 268,836.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 251,024.86 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนเป็นเงิน 100,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกสินค้าทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2532 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2534 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันในวงเงิน 100,000 บาท เมื่อปี 2532 โจทก์ตั้งคณะกรรมการตรวจนับสินค้าประจำปีปรากฏว่ามีสินค้าขาดบัญชีจำนวน 192,096.41 บาท และจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.11 เมื่อปี 2533 โจทก์ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจนับสินค้าปรากฏว่ามีสินค้าขาดบัญชีจำนวน 30,514.70 บาท ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 โจทก์ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจนับสินค้าอีก ปรากฏว่ามีสินค้าขาดบัญชีจำนวน 28,413.75 บาท

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุมหรือไม่ โจทก์บรรยายฟ้องว่า ตั้งแต่จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์จนถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ 2534 จำเลยที่ 1 ได้ขายสินค้าของโจทก์ไปและกระทำผิดหน้าที่โดยไม่จัดทำบัญชีขายสินค้าและได้เบียดบังเอาเงินค่าขายสินค้าไปเพื่อประโยชน์ของ จำเลยที่ 1 หรือบุคคลที่สาม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,024.86 บาท พร้อมทั้งได้แนบ หลักฐานแสดงสินค้าที่ขาดหายไปตามบัญชีตรวจนับสินค้าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4, 6 และ 7 เห็นว่าเป็นคำฟ้องที่ได้บรรยายโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้วโดยไม่จำเป็นต้อง บรรยายถึงรายละเอียดของสินค้าที่ขาดหายไปอีกเพราะโจทก์ได้แนบหลักฐานแสดง รายละเอียดของสินค้าที่ขาดหายไปตามเอกสารท้ายฟ้องดังกล่าว ฟ้องโจทก์ไม่ เคลือบคลุม

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการที่สองว่า ฟ้องโจทก์ขาด อายุความหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์และมีหน้าที่ รับผิดชอบการซื้อขายเกี่ยวกับสินค้า จัดทำบัญชีซื้อขายเกี่ยวกับสินค้าได้กระทำผิด หน้าที่ไม่จัดทำบัญชีและได้เบียดบังเอาเงินค่าสินค้าไปเป็นประโยชน์ของจำเลยที่ 1 หรือบุคคลที่สาม จึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้าง ฐานผิดสัญญาจ้างแรงงานโดยกระทำผิดหน้าที่ลูกจ้างไม่จัดทำบัญชีและเบียดบังเอา เงินค่าสินค้าไป สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการผิดสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมาย กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องถืออายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 193/30 ฟ้องโจทก์ยังไม่เกินสิบปี จึงไม่ขาดอายุความ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดต่อโจทก์ หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ว่า พยานหลักฐานของโจทก์มีทั้ง พยานบุคคลและพยานเอกสารมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า มีสินค้าขาดหายไปในขณะที่

จำเลยที่ 1 ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกสินค้าทั่วไปเป็นเงิน 251,024.86 บาทที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(กนก พรธรรักษ์-ทองเลื่อน พูลพัฒน์ยินดี-วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>